

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

פ/1639/25

הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 3 בחוק הפרשנות, התשמ"א–1981¹, בסעיף 3, אחרי ההגדרה "הוראת מינהל" יבוא:

"הפליה" – לרבות הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית, בשים לב למטרות החיקוק;".

דבר הסבר

כיום קיימים מגוון חוקים אשר מטרתם מניעת הפליה. לאור התמורות בחברה הישראלית אנו רואים לנכון לבצע תיקון כללי בסעיפי איסור ההפליה, דרך תיקון חוק הפרשנות, התשמ"א–1981. בהצעת חוק זו מוצע כי בכל מקום בספר החוקים ובתקנות המינהל שבו יש התייחסות לאיסור הפליה יתווסף איסור ההפליה מנימוקים של נטייה מינית או זהות מגדרית. בנוסף, חוק זה יהווה כלי פרשני לבתי משפט בכל סוגיה הקשורה להפליה ואף הצהרה חינוכית בנוגע לשוויון הזכויות בחברה הישראלית. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ניצן הורביץ (פ/151/24) ועל ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/1623/24). הצעת החוק זהה לפ/1623/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 302.